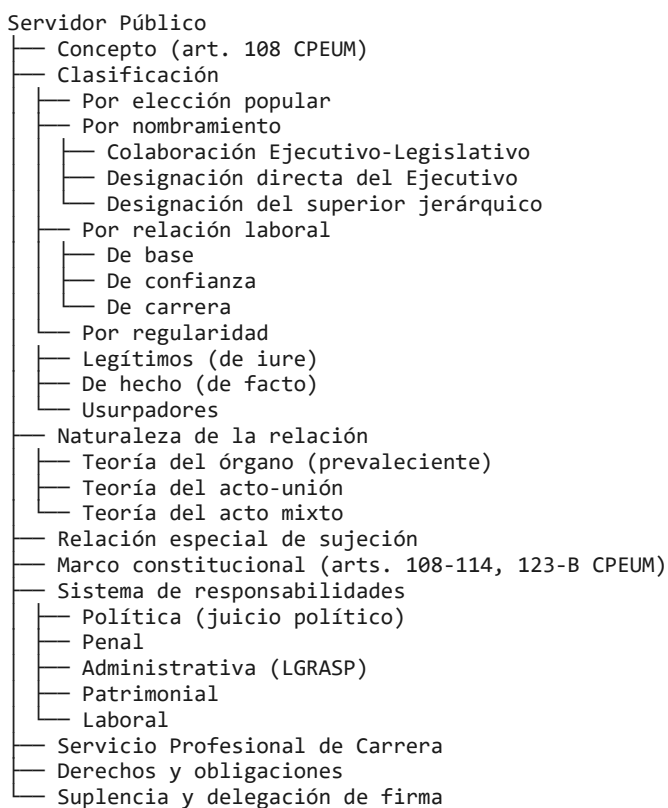


UNIDAD 4. EL SERVIDOR PÚBLICO

UNIDAD 4

EL SERVIDOR PÚBLICO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Identificar:** el concepto constitucional de servidor público y los elementos que lo configuran, conforme al artículo 108 de la CPEUM.

- **Distinguir:** las distintas clases de servidores públicos según su forma de designación, la naturaleza de sus funciones y el régimen jurídico aplicable a cada categoría.
- **Analizar:** las teorías que explican la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y sus servidores, en especial la teoría del órgano y la teoría del acto-uni6n.
- **Comprender:** el sistema de responsabilidades de los servidores públicos en sus cinco vertientes: política, penal, administrativa, patrimonial y laboral.
- **Evaluar:** críticamente el funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de profesionalizaci6n de la funci6n p6blica.
- **Explicar:** el régimen especial de sujeci6n que distingue la posici6n jurídica del servidor público de la del administrado com6n.
- **Distinguir:** entre funcionarios legítimos, funcionarios de hecho y usurpadores, así como las consecuencias jurídicas de sus actos.

Competencias a desarrollar

- **Análisis normativo:** Capacidad para interpretar y aplicar el marco constitucional y legal que rige la funci6n p6blica, incluyendo la LGRASP y la LFTSE.
- **Argumentaci6n jurídica:** Habilidad para fundamentar la procedencia de las diversas formas de responsabilidad de los servidores públicos y los procedimientos aplicables.
- **Pensamiento crítico:** Aptitud para evaluar las tensiones entre la profesionalizaci6n del servicio público y la facultad de libre designaci6n del Ejecutivo.
- **Resoluci6n de casos:** Competencia para identificar la responsabilidad específica de un servidor público y determinar el procedimiento y la sanci6n aplicables conforme al sistema jurídico mexicano.

Concepto de servidor público

 **El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el concepto más amplio de servidor público en nuestro ordenamiento jurídico**

Conforme a dicho precepto, se reputan como servidores públicos: «los representantes de elecci6n popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federaci6n, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisi6n de cualquier naturaleza en el Congreso de la Uni6n o en la Administraci6n P6blica Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constituci6n otorgue autonomía».

El Diccionario de Rafael Mart6nez define al servidor público como la «persona física que realiza funci6n p6blica de cualquier naturaleza» (Mart6nez Morales, Diccionario). Esta definici6n, aparentemente simple, encierra dos elementos esenciales: la persona física que presta sus servicios al Estado y la funci6n p6blica que realiza como contenido de dicha prestaci6n.

Hamdan (Tema VI, p. 89) señaala que los servidores públicos son «las personas que prestan sus servicios al Estado, brindan un servicio de utilidad social y por lo general manejan recursos públicos. Están sujetos a un régimen especial que marca la ley en relaci6n con el cargo que se ocupa». Para que una persona sea considerada servidor público requiere tener capacidad legal, ser nombrada por otro servidor facultado y cumplir con los requisitos previstos por la ley, tales como nacionalidad, escolaridad, edad, y no caer en los supuestos de prohibici6n como el parentesco o la inhabilitaci6n (Hamdan, Tema VI, p. 89).

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 201) profundiza en la distinción entre «titular de órgano» y «servidor público», señalando que no son términos sinónimos. La titularidad implica un vínculo determinado por la aptitud de ejercer las atribuciones del órgano; la calidad de servidor público tiene como referencia el tipo de relación jurídica personal con la entidad pública. Puede haber titulares de órganos que no sean servidores públicos, como los notarios o corredores públicos, particulares que ejercen funciones públicas.

Clasificación de los servidores públicos

La doctrina y la legislación mexicanas clasifican a los servidores públicos atendiendo a diversos criterios:

Por la forma de designación

Hamdan (Tema VI, p. 90) distingue las siguientes formas de acceso a la función pública:

- a) **Por elección democrática.** Mediante un proceso electoral popular: Presidente de la República, diputados federales y locales, senadores, gobernadores, asambleístas, miembros de los ayuntamientos (presidentes municipales, síndicos y regidores).
- b) **Por nombramiento derivado de un acto de colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.** Es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, embajadores, empleados superiores de Hacienda, titulares de organismos constitucionales autónomos y el Fiscal General de la República (Hamdan, Tema VI, p. 91).
- c) **Por designación directa del Presidente de la República.** Los secretarios de Estado y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal son nombrados y removidos libremente por el Presidente, conforme al artículo 89, fracción II, de la CPEUM.
- d) **Por designación del superior jerárquico.** Subsecretarios, oficiales mayores, coordinadores, directores generales y demás servidores públicos de la administración centralizada son designados por el secretario del ramo o por el funcionario facultado en el reglamento interior respectivo.
- e) **Por acto-unión o prestación de servicios.** Empleados o trabajadores de base y algunos de confianza que formalizan su relación mediante un acto-unión que precisa las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, lugar y horario).

Por la naturaleza de sus funciones

Servidores públicos de confianza. Son aquellos que se encuentran vinculados formalmente a la entidad correspondiente mediante un nombramiento que define su capacidad competencial por materia, territorio y jerarquía o grado, para dotarlos de la representatividad suficiente con competencia del órgano del cual son titulares (Hamdan, Tema VI, p. 90). La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) determina como funciones de confianza las de dirección, toma de decisiones en el nivel de directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento; las de inspección, vigilancia y fiscalización; manejo de fondos o valores; auditoría; control directo de adquisiciones; investigación científica; asesoría o consultoría; y secretarios particulares de servidores públicos superiores (Hamdan, Tema VI, p. 92).

Los trabajadores de confianza carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y quedan excluidos del régimen de la LFTSE, por lo que no tienen derecho ni a reinstalación ni a indemnización (Hamdan, Tema VI, p. 92). Solo disfrutan de las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social (artículo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional).

Servidores públicos de base. Son aquellos no incluidos en el artículo 5 de la LFTSE, que no tienen facultades de decisión ni representatividad. Deben ser mexicanos y solo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no haya mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. Son inamovibles después

de seis meses continuos de servicio sin nota desfavorable en su expediente, y en caso de ser despedidos injustificadamente pueden reclamar indemnización o la reinstalación en su puesto (Hamdan, Tema VI, p. 91). Sus derechos son irrenunciables.

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 380) precisa que los servidores públicos de base son aquellos que no son de confianza.

Por su regularidad

Servidores públicos legítimos o de iure. Son aquellos que reúnen todos los requisitos legales para el ejercicio del cargo: el órgano secundario debe existir legalmente, el servidor debe cumplir los requisitos previstos en la ley para acceder al cargo y debe mantenerlos durante su ejercicio (Hamdan, Tema VII, p. 101).

Funcionarios de hecho o de facto. Se presentan cuando el servidor público no reúne los requisitos de ley, o el órgano que lo designó no era competente para hacerlo, o durante el ejercicio de su empleo deja de reunir dichos requisitos. Sin embargo, si ejerce su cargo de manera plausible, pública y legítima, y su nombramiento tiene apariencia de legalidad, frente a terceros sus actos son válidos y surten plenos efectos legales, salvo que el destinatario tenga conocimiento del incumplimiento de requisitos (Hamdan, Tema VII, p. 101).

La Suprema Corte, desde finales del siglo XIX con la doctrina de la «legitimidad de origen» impulsada por Vallarta, estableció que la legitimidad y la competencia son dos cosas esencialmente distintas: «la legitimidad se refiere a la persona, al individuo nombrado para el cargo público; y la competencia se relaciona con la entidad moral que se llama autoridad, y abstracción hecha de las cualidades del individuo, no mira sino a las atribuciones que esa entidad puede ejercer» (citado por Roldán Xopa, Cap. 5, p. 203).

Usurpadores. Es el caso más grave: una persona se atribuye mediante engaños el carácter de servidor público y ejerce funciones como tal. Sus actos tienen nulidad absoluta, sin perjuicio de la comisión del delito de usurpación de funciones previsto en el artículo 250 del Código Penal Federal (Hamdan, Tema VII, p. 102).

Naturaleza jurídica de la relación del servidor público con el Estado

La doctrina ha desarrollado diversas teorías para explicar la naturaleza de la relación jurídica existente entre el Estado y sus servidores públicos:

- a) **Teoría del mandato.** Consideraba que el servidor público era un mandatario del Estado. Fue superada porque el mandato es un contrato entre particulares que no puede aplicarse a una relación de derecho público donde el Estado actúa investido de imperio.
- b) **Teoría de la representación.** Sostenía que el servidor público representaba al Estado. También fue superada porque la representación implica que el representante y el representado son personas distintas, mientras que en la teoría del órgano se considera que el servidor público es parte del Estado mismo.
- c) **Teoría del órgano.** Es la teoría prevaleciente en la actualidad. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. III, p. 32) explica que, en sustitución de las teorías del mandato y de la representación legal, surgió la teoría del órgano como consecuencia lógica del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, que conlleva la necesidad de explicar la razón de la actuación de personas que, individual o colegiadamente, manifiestan la voluntad estatal. Conforme a esta teoría, el Estado y sus entes auxiliares jurídicamente personificados son entes abstractos que actúan invariablemente por medio de personas físicas. El órgano carece de personalidad jurídica propia, pues forma con el Estado una sola unidad.
- d) **Teoría contractualista.** Sostiene que la relación entre el Estado y el servidor público es de naturaleza contractual, regulada por el derecho laboral. Esta teoría tiene aplicación limitada, pues si bien los trabajadores de base celebran un acto-unión que tiene elementos contractuales, los servidores públicos de confianza y los altos funcionarios están sometidos a un régimen estatutario que no admite negociación individual.

e) **Teoría del acto-uni3n.** Es la soluci3n adoptada por la doctrina francesa. Hamdan (Tema VI, p. 95) explica que en el acto-uni3n hay un acuerdo de voluntades, pero se les aplica un r3gimen jur3dico preestablecido que las partes no pueden modificar o alterar por convenio entre las mismas, excepto el Reglamento de Condiciones de Trabajo que celebran los sindicatos con el Estado.

f) **Teoría del acto mixto.** Fern3ndez Ruiz (Edo. M3x., Cap. VII, p. 380) expone que, a la luz de esta teor3a, la naturaleza de la relaci3n existente en el empleo p3blico no es explicable simple y llanamente como un acto contractual o administrativo unilateral, o como una situaci3n estatutaria concretada por un acto-condici3n, sino que se trata de un acto mixto en el que se puede distinguir una parte estatutaria preexistente, otra parte consistente en un acto administrativo unilateral y una 3ltima parte de naturaleza contractual y administrativa.

La relaci3n especial de sujeci3n

Rold3n Xopa (Cap. 5, p. 206) introduce un concepto fundamental para comprender la posici3n jur3dica del servidor p3blico: la relaci3n especial de sujeci3n. De origen alem3n, este concepto explica que entre el servidor p3blico y el 3rgano se da una relaci3n distinta a la de los administrados y el 3rgano estatal. Mientras la relaci3n administrados-administraci3n es propia del binomio gobernados-gobernantes, donde los primeros se colocan en una relaci3n de sujeci3n general, los servidores p3blicos se colocan en una relaci3n de sujeci3n especial.

La relaci3n de sujeci3n especial fundamenta un «debilitamiento o minorizaci3n de los derechos fundamentales, o de los sistemas institucionalmente previstos para su garant3a, como consecuencia de una relaci3n cualificada con los poderes p3blicos» (Rold3n Xopa, Cap. 5, p. 206). Esto significa que el estatuto del servidor p3blico se subordina al cumplimiento de las funciones de inter3s p3blico, por lo que sus derechos laborales o personales son reconfigurados en funci3n de la funcionalidad del 3rgano.

As3, un soldado subordina su autonom3a de voluntad e incluso su vida para cumplir una orden; un bombero se somete a riesgos extraordinarios para cumplir una funci3n p3blica; un m3dico tiene limitada su objecci3n de conciencia para interrumpir un embarazo en los casos en que la ley obliga a los servicios p3blicos de salud. La jurisprudencia nacional ha reconocido esta situaci3n especial, por ejemplo, al declarar que la relaci3n entre los polic3as y la administraci3n es de car3cter administrativo y no laboral (Rold3n Xopa, Cap. 5, p. 206).

Marco constitucional de los servidores p3blicos

Art3culo 123, apartado B

El art3culo 123 constitucional, en su apartado B, establece las bases del r3gimen laboral de los servidores p3blicos. Fue incorporado mediante reforma publicada el 5 de diciembre de 1960, que dividi3 el art3culo 123 en dos apartados: el A, aplicable a los trabajadores del sector privado, y el B, aplicable a los trabajadores al servicio del Estado.

Las fracciones del apartado B establecen, entre otras disposiciones: la jornada m3xima diurna de ocho horas y nocturna de siete horas (fracci3n I); el derecho a dos periodos de vacaciones al a3o (fracci3n IV); el derecho a la seguridad social (fracci3n XI); el derecho a la sindicalizaci3n (fracci3n VIII); y el derecho a la huelga (fracci3n X). Asimismo, la fracci3n XIV establece la protecci3n al salario y los beneficios de seguridad social para los trabajadores de confianza.

Hamdan (Tema VI, p. 94) recuerda que antes de esta reforma los trabajadores del Estado carec3an de un r3gimen laboral espec3fico, y el Presidente ten3a la potestad de remover libremente a cualquier funcionario. En 1938 se public3 el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni3n, que estuvo vigente hasta la reforma constitucional de 1960.

Título Cuarto de la CPEUM (arts. 108-114)

El Título Cuarto de la Constitución, denominado «De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado», establece el sistema constitucional de responsabilidades. Fue reformado sustancialmente el 28 de diciembre de 1982 para instaurar el sistema vigente, y posteriormente modificado el 27 de mayo de 2015 para incorporar el Sistema Nacional Anticorrupción.

El artículo 108 define quiénes son servidores públicos para efectos de las responsabilidades del Título Cuarto. El artículo 109 establece las cuatro vertientes de responsabilidad: la política (juicio político), la penal, la administrativa y la patrimonial del Estado. Prohíbe la doble sanción por una misma conducta (*non bis in idem*). El artículo 110 regula el juicio político. El artículo 111 regula la declaración de procedencia (desafuero). El artículo 113 crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sistema de responsabilidades de los servidores públicos

El sistema mexicano distingue cinco tipos de responsabilidad:

Responsabilidad política (juicio político)

Procede contra los servidores públicos enumerados en el artículo 110 constitucional cuando incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede por la mera expresión de ideas (artículo 109, fracción I). El procedimiento se sustancia ante el Congreso de la Unión: la Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación (por mayoría absoluta de los miembros presentes) y la Cámara de Senadores como jurado de sentencia (por mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes). Las sanciones son la destitución y la inhabilitación.

Responsabilidad penal

Los delitos cometidos por servidores públicos se sancionan conforme a la legislación penal aplicable. El Código Penal Federal tipifica en su Título Décimo los delitos contra la administración pública, entre los que destacan: ejercicio indebido de servicio público (artículo 214), abuso de autoridad (artículo 215), coalición de servidores públicos (artículo 216), uso indebido de atribuciones y facultades (artículo 217), concusión (artículo 218), intimidación (artículo 219), tráfico de influencia (artículo 221), cohecho (artículo 222), peculado (artículo 223) y enriquecimiento ilícito (artículo 224).

Responsabilidad administrativa

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP), publicada el 18 de julio de 2016 y vigente desde el 19 de julio de 2017, sustituyó a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y constituye el ordenamiento reglamentario del Título Cuarto constitucional en materia de responsabilidades administrativas.

Las sanciones administrativas, conforme al artículo 109, fracción III, constitucional, son: amonestación (pública o privada), suspensión (no menor de tres días ni mayor a un año), destitución, inhabilitación temporal (de uno a veinte años dependiendo de la existencia de daño patrimonial) y sanción económica.

La Constitución establece los principios rectores de la conducta del servidor público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (Hamdan, Tema VII, p. 109).

Responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados por su actividad administrativa irregular es objetiva y directa (artículo 109, último párrafo, constitucional). La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (2004) regula esta materia. El responsable frente al administrado es el Estado, y

posteriormente este podrá repetir contra el servidor público cuando haya un incumplimiento grave de su parte (Hamdan, Tema VII, p. 113).

Responsabilidad laboral

Se genera por el incumplimiento del servidor público de sus obligaciones como trabajador. La autoridad competente para conocer de las controversias en materia laboral es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, para algunos organismos creados antes de dicho Tribunal (UNAM, IMSS, PEMEX, CFE), las controversias las conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Hamdan, Tema VII, p. 115).

El Servicio Profesional de Carrera

El 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que estableció un sistema de profesionalización para los servidores públicos de confianza de la administración pública centralizada. La ley incluye en el sistema los rangos de director general, director de área, subdirector de área, jefe de departamento y enlace (Hamdan, Tema VI, p. 100).

El Servicio Profesional de Carrera (SPC) se estructura en subsistemas: planeación y reclutamiento, ingreso, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, separación y control. Su finalidad es profesionalizar a los servidores públicos para dar continuidad a los programas gubernamentales, mediante un sistema basado en el mérito y la capacidad, superando el modelo de libre designación que imperaba anteriormente.

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 382) explica que el servicio civil de carrera entraña «la profesionalización y cierta estabilidad de los servidores públicos, basada en requisitos específicos de ingreso, permanencia y ascenso, que reconocen y valoran los méritos».

Sin embargo, el SPC ha enfrentado críticas y limitaciones. Hamdan (Tema VI, p. 100) señala que solo es aplicable a la administración pública centralizada, dejando fuera a la administración paraestatal y a los miles de servidores públicos de base.

Derechos y obligaciones de los servidores públicos

La LFTSE establece un catálogo de derechos para los trabajadores de base que incluye: jornadas diurnas (6 am a 8 pm) y nocturnas (8 pm a 6 am); dos periodos de vacaciones al año (10 días mínimo cada uno); periodo de incapacidad por maternidad; compensaciones que incrementan los salarios; pago doble por días extraordinarios; 30% adicional por trabajo en vacaciones; 40 días de aguinaldo (Hamdan, Tema VI, p. 98).

Entre las obligaciones del personal de base destacan: respetar las condiciones generales de trabajo, conducirse con moralidad, no realizar actos de propaganda, no ejercer actos de violencia o corrupción, y cumplir con el deber de obediencia al superior jerárquico. Este último deber tiene límites: la Constitución, la ley y los reglamentos, ya que el personal que auxilia está obligado a actuar dentro del marco de legalidad (Hamdan, Tema VI, p. 98).

La suplencia y la delegación de firma

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 203) analiza dos figuras relacionadas con el ejercicio de las atribuciones del servidor público titular de un órgano:

La suplencia. No implica una operación con la competencia del órgano, sino que opera únicamente con el titular del órgano. Los reglamentos interiores de las dependencias establecen las reglas de suplencia. La Segunda Sala de la SCJN ha sostenido un concepto amplio de ausencia para efectos de la suplencia, entendiéndola como «cualquier supuesto, en el que el funcionario cuyas facultades se sustituyen, se encuentre impedido para atender el asunto de que se trata» (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 204).

La delegación de firma. No se delega la competencia, sino que se posibilita que un funcionario distinto del titular suscriba el acto a nombre y por cuenta de este. Se trata de una alteración en el ejercicio de la competencia, no en su titularidad. La firma se entiende realizada en nombre y por cuenta ajena (del delegante), por lo que la delegación de firma es revocable en cualquier momento (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 205).

Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga	José Roldán Xopa	Jorge Fernández Ruiz	Fauzi Hamdan Amad
Concepto de servidor público	Funcionarios y empleados que integran los órganos del Estado	Persona con relación jurídica cualificada con el Estado (relación de sujeción especial)	Persona física que realiza función pública, entendida como actividad esencial del Estado que conlleva imperio	Persona que presta servicios al Estado, brinda utilidad social y maneja recursos públicos
Naturaleza de la relación	Relación estatutaria de derecho público regulada por ley	Relación de sujeción especial que reconfigura derechos del servidor	Teoría del órgano: el servidor es parte del Estado, no sujeto separado; complementada con teoría del acto mixto	Acto-uniión: acuerdo de voluntades con régimen preestablecido no modificable por las partes
Clasificación	Altos funcionarios (con fuero) y empleados (sin fuero); de base y de confianza	Titulares de órganos (pueden no ser servidores públicos) y servidores públicos auxiliares	De base (estabilidad, sindicalizados) y de confianza (libre designación; dentro de estos, libre designación y servicio civil de carrera)	Por elección, nombramiento (colaboración poderes, designación directa, superior jerárquico, acto-uniión) y por funciones (confianza, base, carrera)
Responsabilidad	Cuatro tipos: política, penal, administrativa y civil	Dos vías de imputación: al órgano (responsabilidad solidaria o subsidiaria) y personal (penal, civil, administrativa, política)	Sistema constitucional del Título Cuarto: juicio político, responsabilidad penal, administrativa y patrimonial	Cinco tipos: política (juicio político), penal, administrativa (LFRASP), patrimonial y laboral
Servicio Profesional de Carrera	No desarrolla el tema	Crítico: la profesionalización no debe eliminar la facultad de conducción política del Ejecutivo	Lo concibe como sistema de profesionalización basado en méritos para dar continuidad a programas gubernamentales	Describe la Ley del Servicio Profesional de Carrera de 2003 y sus subsistemas

Legislación aplicable comentada

 Artículo 108 CPEUM:

«Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.» Comentario: Define el concepto más amplio de servidor público en el ordenamiento mexicano.

 Artículo 109, fracción III, CPEUM:

«Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas.» Comentario: Establece los principios rectores del servicio público y las sanciones administrativas aplicables.

 Artículo 110 CPEUM:

«Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, [...] los Secretarios de Despacho, [...] así como los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.» Comentario: El juicio político es el mecanismo de responsabilidad política más severo, reservado a los altos servidores públicos.

 Artículo 113 CPEUM:

«El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.» Comentario: Creado por la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, integra a las autoridades federales, estatales y municipales en un esquema de coordinación para combatir la corrupción.

 Artículo 1° LGRASP:

«La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.» Comentario: Esta ley, promulgada en 2016, unificó el régimen de responsabilidades administrativas para todos los órdenes de gobierno.

Esquema de síntesis

I. CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO (art. 108 CPEUM)

- A. Toda persona que desempeña empleo, cargo o comisión en:
1. Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)
 2. Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal)
 3. Organismos constitucionales autónomos
 4. Entidades federativas y municipios

II. CLASIFICACIÓN

- A. Por su designación:
1. Elección popular (Presidente, legisladores, gobernadores, ayuntamientos)
 2. Colaboración Ejecutivo-Legislativo (ministros SCJN, Fiscal General, titulares OCA)
 3. Designación directa del Ejecutivo (secretarios, Consejero Jurídico)
 4. Designación del superior jerárquico (subsecretarios, directores, jefes)
 5. Acto-unión (empleados de base)
- B. Por sus funciones:
1. De confianza (dirección, supervisión, fiscalización, asesoría)
 2. De base (ejecución material, sin facultades de decisión)
 3. De carrera (servicio profesional, ingreso por concurso)
- C. Por su regularidad:
1. Legítimos (de iure)
 2. De hecho (de facto – actos válidos frente a terceros)
 3. Usurpadores (nulidad absoluta + delito penal)

III. NATURALEZA DE LA RELACIÓN

- A. Teoría del órgano (prevaleciente): el servidor es parte del Estado
- B. Teoría del acto-unión: acuerdo de voluntades con régimen preestablecido
- C. Teoría del acto mixto: parte estatutaria + acto unilateral + parte contractual
- D. Relación de sujeción especial: derechos limitados por el interés público

IV. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

- A. Art. 123, apartado B (derechos laborales de los servidores públicos)
- B. Título Cuarto CPEUM (arts. 108-114)
1. Art. 108: Concepto
 2. Art. 109: Clases de responsabilidad
 3. Art. 110: Juicio político
 4. Art. 111: Declaración de procedencia (desafuero)
 5. Art. 113: Sistema Nacional Anticorrupción
- C. Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE)
- D. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP)
- E. Ley del Servicio Profesional de Carrera (2003)
- F. Código Penal Federal (Título Décimo)

V. SISTEMA DE RESPONSABILIDADES

- A. Responsabilidad política (juicio político): destitución e inhabilitación
- B. Responsabilidad penal: delitos del Título Décimo CPF
- C. Responsabilidad administrativa: LGRASP
1. Faltas graves: investiga ASF, resuelve TFJA
 2. Faltas no graves: órganos internos de control
- D. Responsabilidad patrimonial: objetiva y directa del Estado
- E. Responsabilidad laboral: TFCA

VI. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

- A. Ley de 2003, aplicable a la administración centralizada
- B. Rangos: director general a enlace
- C. Subsistemas: planeación, ingreso, desarrollo, evaluación, separación
- D. Finalidad: profesionalización, continuidad, mérito

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **Conforme al artículo 108 constitucional, son servidores públicos, EXCEPTO:**
 - a) Los representantes de elección popular
 - b) Los miembros del Poder Judicial de la Federación
 - c) Los particulares que contratan con el Estado
 - d) Los funcionarios y empleados de la Administración Pública Federal
2. **La teoría que explica que el servidor público forma parte del Estado mismo y no es un sujeto separado se denomina:**
 - a) Teoría del mandato
 - b) Teoría de la representación
 - c) Teoría del órgano
 - d) Teoría contractualista
3. **Los funcionarios de hecho se caracterizan porque:**
 - a) Sus actos son siempre nulos de pleno derecho
 - b) Carecen de apariencia de legalidad
 - c) Tienen apariencia de legalidad y sus actos son válidos frente a terceros de buena fe
 - d) Siempre cometen el delito de usurpación de funciones
4. **Las sanciones aplicables en el juicio político son:**
 - a) Prisión y multa
 - b) Destitución e inhabilitación
 - c) Amonestación y suspensión
 - d) Sanción económica y destitución
5. **La declaración de procedencia (desafuero) es:**
 - a) Un requisito para iniciar juicio político
 - b) Un requisito de procedibilidad para ejercitar acción penal contra servidores públicos con fuero
 - c) Una sanción administrativa
 - d) Un recurso administrativo
6. **El principio *non bis in idem* en materia de responsabilidades de servidores públicos significa que:**
 - a) No pueden imponerse dos sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta
 - b) El servidor público solo puede ser sancionado una vez en su vida
 - c) Las sanciones administrativas excluyen a las penales
 - d) El juicio político impide el proceso penal
7. **Son principios rectores de la conducta del servidor público, EXCEPTO:**
 - a) Legalidad
 - b) Honradez
 - c) Rentabilidad
 - d) Eficiencia
8. **Los servidores públicos de base se caracterizan por:**
 - a) Ser de libre designación y remoción
 - b) Tener estabilidad en el empleo después de seis meses de servicio

- c) Pertenecer exclusivamente al Servicio Profesional de Carrera
 - d) Carecer de derechos laborales
9. **El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado por reforma constitucional de:**
- a) 28 de diciembre de 1982
 - b) 10 de abril de 2003
 - c) 27 de mayo de 2015
 - d) 18 de julio de 2016
10. **La delegación de firma implica:**
- a) El traspaso de la titularidad de la competencia a otro órgano
 - b) La facultad de un funcionario distinto del titular para suscribir actos a nombre de este
 - c) La creación de un nuevo órgano desconcentrado
 - d) La suplencia del titular en sus ausencias

 **Clave de respuestas:** 1-c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b

Lecturas complementarias

- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema VI: La situación legal de los servidores públicos (pp. 89-100) y Tema VII: Los funcionarios de hecho y los usurpadores, y la responsabilidad de los servidores públicos (pp. 101-116).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulo III: Teoría jurídica de la función pública (pp. 29-41) y Capítulo VII sobre clasificación de servidores públicos (pp. 380-383).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford University Press-ITAM, 2015. Capítulo 5: apartado «Titulares de órganos y servidores públicos» (pp. 201-207).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. 2008. Consultar entradas: Servidor público, Función pública, Responsabilidad de los servidores públicos, Juicio político, Declaración de procedencia, Servicio civil de carrera.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 108 a 114 (Título Cuarto) y artículo 123, apartado B.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículos 1 a 5 (objeto, principios, obligaciones), artículos relativos a faltas administrativas graves y no graves, y sanciones.